

1501714-05.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2279633/2021 - DEL.POL.LEME, 20805216 - DEL.POL.LEME, 5627/21/807 - DEL.POL.LEME, 2279633 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

EUCLIDES SERAFIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501714-05.2021.8.26.0318 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501714-05.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2279633/2021 - DEL.POL.LEME, 20805216 - DEL.POL.LEME, 5627/21/807 - DEL.POL.LEME, 2279633 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

EUCLIDES SERAFIM SAVI e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

EUCLIDES SERAFIM SAVI foi denunciado porque, no dia 13 de outubro de 2021, por volta das 19:40 horas, na Rua Manoel Marques Patarra n. 605, Parque Residencial Itamaraty, nesta cidade e comarca de Leme/SP, guardaria e teria em depósito, para fins de tráfico, 03 porções de maconha, pesando 446,8 gramas, substância que é entorpecente e que determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 21/22 e laudo toxicológico de fls. 60/62). O réu foi notificado (fls. 147) e apresentou defesa prévia (fls. 116/124). A denúncia foi recebida (fls. 138/141).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, a elevação da pena base, a aplicação da causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena. A Defesa requereu a absolvição por falta de provas suficientes para condenação e, subsidiariamente, a aplicação da causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), laudo de constatação preliminar (fls. 25/26), laudo químico-toxicológico (fls. 60/62), laudo pericial (fls. 63/67) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Jesder Doniseti de Oliveira, policial militar, discorreu que, durante patrulhamento, um senhor, de pele branca, estatura mediana, relatou que o réu - indicou o nome - guardava drogas para duas pessoas. Rumou ao local indicado, não conhecia o réu, mas ele estava na frente da casa. Abordou o réu, perguntou o nome, realizou busca pessoal, perguntou acerca das drogas, o réu disse que guardava drogas e recebia R\$ 150,00, por semana. O réu permitiu o ingresso na casa, em cima da mesa da cozinha estava uma mochila contendo drogas e petrechos. O réu disse que guardava drogas há duas semanas para Leandro e Gustavo. O réu disse que não sabia que poderia ser preso por guardar drogas. A autorização foi anterior ao ingresso na casa.

No mesmo sentido, o testemunho do policial militar Moacir Aparecido Fernandes.

Acrescentou que o liquidificador - modelo industrial - estava fora da mochila, ao lado dela.

O réu disse que tem 35 anos, é solteiro, tem um filho de 16 anos, está no 02º ano do ensino médio, é vigilante, auferia rendimentos de R\$ 1.444,00, sem antecedentes. Disse que saiu de viagem dia 02 e retornou dia 13 de outubro, policiais invadiram sua casa e encontraram a mochila sobre a mesa. A mochila foi deixada por Gustavo, pessoa que conhecia porque jogavam futebol juntos, ele disse que sua casa foi roubada, não perguntou o conteúdo da bolsa, estava com pressa, estava atrasada para sair para viajar. Foi ameaçado por policiais e por tal motivo confessou o crime ao Delegado, na audiência de custódia, embora indagado de agredido e ameaçado por alguém, não entendeu pertinente informar que foi ameaçado para confessar o crime. Foi obrigada a gravar o vídeo.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas foram uníssonas ao relatar a traficância, relataram que durante patrulhamento receberam informação de que o réu guardava drogas em sua residência; rumaram ao local, encontraram o réu em frente ao imóvel, em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, indagado, o réu confessou que guardava drogas em sua residência e permitiu a entrada; em busca domiciliar foi encontrada uma balança de precisão, duas porções grandes de maconha e uma porção menor, um pote de creatina, adesivos e vários saquinhos para embalo da droga, bem como foi localizado também um liquidificador. Anoto que não vislumbro razão para que os policiais militares, agentes de segurança, faltassem com a verdade em Juízo visando prejudicar o réu.

Embora o réu tenha confessado o crime na fase administrativa, nesta data, negou o crime, seu relato, entretanto, não é verossímil e não amparado por qualquer meio de prova, a Defesa não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP.

No mais as circunstâncias do crime - quantidade da droga e petrechos (balança de precisão, creatina, adesivos, liquidificador e saquinhos para embalo da droga) - evidenciam que a droga apreendida era destinada ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo à dosimetria

da pena.

Na primeira fase de dosimetria, nos moldes do artigo 42 da lei 11.343/2006, observada a quantidade de droga e apreensão de petrechos, exaspero a pena em 1/6 e fixo a pena base em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 580 dias-multa.

Na segunda fase, ausente circunstância agravante ou atenuante, mantenho a pena intermediária em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 580 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33, reduzo a pena em 2/3 e fixo a pena definitiva em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 190 dias-multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito que consiste em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena privativa de liberdade e pagamento de prestação pecuniária de 01 salário-mínimo a ser destinada a entidade assistencial designada pelo Juízo da Execução, reprimendas suficientes para que o réu compreenda a gravidade do comportamento e não se dedique a atividades ilícitas.

Ausentes informações sobre a condição econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu EUCLIDES SERAFIM SAVI como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 01 ano, 11 meses e 10 meses de reclusão, a ser resgatada no regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, pelo mesmo período da pena de reclusão e pagamento de prestação pecuniária de 01 salário mínimo a ser destinada a entidade assistencial designada pelo Juízo da Execução, e pagamento de 190 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Revogo a prisão preventiva, dado que não vislumbro necessidade de manutenção da custódia cautelar. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 88), decreto, na forma prevista nos artigos 61 e seguintes da lei 11.343/2006, o perdimento dos bens apreendido (fls. 21/22).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA